



TLD EUROPE

Société par actions simplifiée
Siège Social : SAINT LIN – 79420 REFFANNES
RCS BRESSUIRE 340 991 546

**Accord sur la mise en place d'un
Compte Epargne Temps
Pour les CADRES dit « autonomes »**

FG JLC 28
PL

Préambule

Conformément aux dispositions de l'accord sur le temps de travail des cadres du 10 avril 2001, ainsi que celles de l'avenant N°1 du 13 janvier 2005 TLD Europe et les Organisations Syndicales signataires conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au bénéfice des cadres de l'entreprise, dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du Travail.

Ce compte épargne temps a pour objectif de donner aux cadres une plus grande souplesse dans l'utilisation de leurs jours de congés, et leur fournir les moyens de réaliser certains projets personnels.

Le capital temps éventuellement accumulé dans ce compte épargne temps est totalement distinct du droit individuel à la formation instauré par la loi 2004-391 du 4 mai 2004.

Article 1 – Champ d'application

Le compte épargne temps concerne tous les cadres autonomes de TLD EUROPE.

Article 2 – Modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps

Il s'agit d'un compte épargne temps tenu en jours.

✓ **Ouverture du compte**

Peuvent ouvrir un compte les salariés cadres ayant au moins six mois d'ancienneté. Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.

✓ **Tenue du compte**

Le compte est tenu par TLD Europe. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du Travail.

TLD Europe communique chaque année à chaque salarié concerné l'état de son compte.

✓ **Alimentation du compte**

Le compte peut être alimenté par des jours de congés payés, congés RTT ou congés d'ancienneté non pris sur la période se terminant au 31 mai de chaque année, à hauteur de 8 jours maximum par an.

Le salarié indique par écrit à l'employeur au plus tard le 31 mai les éléments qu'il souhaite affecter à l'alimentation le compte.

Le CET peut cumuler jusqu'à 45 jours de congés maximum.

Handwritten signatures and initials: HG, Juc, PL, and a large stylized signature.

✓ Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte épargne temps est exprimé en nombre de jours de repos. Tout élément affecté au compte est converti en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

La valeur de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

Article 3 – Utilisation du crédit du Compte Epargne Temps

✓ Utilisation du congé

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.

Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du Travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui les instituent.

Le congé ou le passage à temps partiel financé totalement ou partiellement par le compte épargne temps doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le maximum capitalisable de 45 jours. La limite de cinq ans pour la prise du congé est portée à dix ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de seize ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans. Ces limites de cinq ans et dix ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de cinquante ans qui finance avec son compte épargne temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.

✓ Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Les sommes issues du compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

✓ Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 4 – Cessation du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant au nombre de jours capitalisés sur le compte, valorisés à la date de rupture.

Dans les cas prévus par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du code du Travail autres que la rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de six mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1^{er} janvier 2005.

Article 6 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par TLD EUROPE dans les huit jours à compter de sa signature en cinq exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail des Deux Sevres, une copie à la DDTE d'Indre et Loire, un exemplaire à chacun des secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Tours et de Poitiers.

*Fait en 11 exemplaires, le ...13/01/05....
dont 5 exemplaires pour la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle*

Pour la Direction : M. Hervé CRIQUILLION

Pour le syndicat CFDT : M. Alain GORRY

Pour le syndicat CGT : M. Jean-Claude PERON

Pour les Cadres : Jean-Marie M CAOUS Délégué du Personnel

Patrice LALANDE Délégué du Personnel